

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082138-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ALTAIR PEREIRA DA SILVA

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR (AGRAVO DE INSTRUMENTO) INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 5002995-66.2023.4.02.5119, CONSISTENTE NO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR ACIDENTE FERROVIÁRIO EM FAVOR DA PARTE AUTORA NAQUELE PROCESSO. A UNIÃO FEDERAL É PARTE LEGÍTIMA EM AÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PENSÃO DE EX-FERROVIÁRIO, UMA VEZ QUE, COM A EXTINÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. PELA MEDIDA PROVISÓRIA 353/2007, CONVERTIDA NA LEI 11.483/2007, A UNIÃO FEDERAL PASSOU A SUCEDÊ-LA EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO, OS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO NA DEMORA, ANTE A NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EM QUESTÃO. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar (agravo de instrumento) interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a decisão interlocutória de deferimento da tutela provisória de urgência nos autos do processo n. 5002995-66.2023.4.02.5119 (Eventos 26 e 58, DESPADEC1), consistente na obrigação de a União Federal restabelecer o benefício de pensão por acidente ferroviário n. 136/0807/84, em favor da parte autora naquele processo. Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5082138-27.2024.4.02.5101

510014910331 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082138-27.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ALTAIR PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso de medida cautelar (agravo de instrumento) interposto pela União Federal, com pedido de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo), contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Federal Adjunto à 1ª Vara Federal de Barra do Piraí, de deferimento da tutela provisória de urgência nos autos do processo n. 5002995-66.2023.4.02.5119 (Eventos 26 e 58, DESPADEC1), consistente na obrigação de a União Federal restabelecer o benefício de pensão por acidente ferroviário n. 136/0807/84, em favor da parte autora naquele processo.
2. O recurso é tempestivo e cabível, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei 10.259/2001.
3. Conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. É o breve relatório.

1. A União Federal, ora recorrente, alegou, preliminarmente, a falta de legitimidade para compor o polo passivo e, no mérito, em síntese, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

2. Quanto à preliminar de ilegitimidade para a causa arguida pela União Federal, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a União Federal é parte legítima para figurar nas ações relativas ao pagamento de pensão de ex-ferroviário (AgRg no AREsp 92.484/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, publicação em DJe 29/08/2013), uma vez que, com a extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. pela Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, a União Federal passou a sucedê-la em direitos e obrigações:

Lei 11.483/2007

(...)

Art. 2º. A partir de 22 de janeiro de 2007:

I - a União sucederá a extinta RFFSA nos direitos, obrigações e ações judiciais em que esta seja autora, ré, assistente, oponente ou terceira interessada, ressalvadas as ações de que trata o inciso II do *caput* do art. 17 desta Lei;

(...)

3. O juízo recorrido, para deferir a tutela provisória de urgência, considerou comprovada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, mediante pormenorizada análise dos documentos juntados aos autos, a qual não foi impugnada pela União Federal neste recurso (Evento 26, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5002995-66.2023.4.02.5119):

(...)

Em contrapartida, buscando comprovar os esforços dispendidos para seu recadastramento junto à ré, o autor juntou, dentre outros, os seguintes documentos:

a) Notificação Extrajudicial, datada de 21/01/2019, direcionada ao processo administrativo n. 50.000.00.001499.2018, informando que toda documentação necessária ao recadastramento foi enviada desde 30/08/2018 (AR: DY 84107024 6 BR), protocolizado pelo setor COGEP e recebido no setor DICOP no dia 04/09/2018 (evento 1 - ANEXO6).

b) Ofício do Ministério da Infraestrutura, datado de 14/07/2020, expedido nos autos do processo 50000.001499/2018-88, informando a suspensão do benefício desde a competência de setembro /2018, ante a ausência do recadastramento anual (evento 1 - ANEXO 9 - página 5).

c) AR datado de 21/01/2019 - DY 23279055 2 BR - em que o autor consta como remetente e o Ministério dos Transportes como destinatário, recebido em 23/01/2019 (evento 1 - ANEXO 11).

d) Ofício do Ministério da Infraestrutura, datado de 19/08/2022, informando que em resposta à documentação encaminhada, foi protocolado o processo n. 50000.053223/2019/66, referente a Escritura Pública Declaratória de Vida, salientando, ainda, que, por não possuir mais ingerência sobre o benefício recebido, não poderá deferir administrativamente o pedido do autor, uma vez que por força do Decreto n. 10.620, de 05 de fevereiro de 2021, regulamentado pela Portaria n. 3.031, de 19 de março de 2021, do Ministério da Economia - ME é a pasta competente para dispor sobre a concessão e a manutenção das aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social da União no âmbito da administração pública federal (evento 1 - ANEXO12 - páginas 1/2).

e) Cartão de Inscrição em nome do autor referente ao benefício de pensão por acidente ferroviário, n. 136/0807/84 (evento 1 - ANEXO 13).

f) Ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, datado de 27/04/2021, expedido nos autos do processo 50000.002995/2021-54, informando a suspensão do benefício desde a competência de setembro /2018, ante a ausência do recadastramento anual (evento 1 - ANEXO 14).

g) AR datado de 27/08/2018 - DY 84107024 6 BR - em que o autor consta como remetente e o Ministério dos Transportes como destinatário, recebido em 30/08/2018 (evento 1 - ANEXO 16).

(...)

4. Não se discute, ainda, a existência de perigo na demora da análise do direito, ante a natureza alimentar da verba em questão, conforme corretamente decidiu o juízo recorrido (Evento 26, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5002995-66.2023.4.02.5119):

(...)

Logo, resta demonstrada a probabilidade do direito do demandante.

Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no caráter alimentar do benefício previdenciário.

(...)

5. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de medida cautelar (agravo de instrumento) interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a decisão interlocutória de deferimento da tutela provisória de urgência nos autos do processo n. 5002995-66.2023.4.02.5119 (Eventos 26 e 58, DESPADEC1), consistente na obrigação de a União Federal restabelecer o benefício de pensão por acidente ferroviário n. 136/0807/84, em favor da parte autora naquele processo. Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.

